

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת מירב כהן

דוד ביטן

ניסים ואטורי

פ/25/4364

הצעת חוק למניעת פגיעה כלכלית בצרכן (תיקוני חקיקה), התשפ"ד-2024

פרק א': מטרת החוק

מטרה 1. חוק זה נועד לקבוע סמכויות לגופים שלטוניים וכן הוראות לגופים שאינם שלטוניים וכן להסדיר את שיתוף הפעולה ביניהם, במטרה להביא להפסקת פגיעה כלכלית בצרכנים הנגרמת על ידי עוסקים, המבצעים הפרות בנסיבות מחמירות.

פרק ב': עוסק מפר בנסיבות מחמירות

תיקון חוק הגנת הצרכן 2. בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 –
הצרכן

(1) אחרי סעיף 21 ד יבוא:

"עוסק מפר 21ה. (א) בסעיף זה –
בנסיבות מחמירות

"גוף פיננסי מפקח" ו"שירותי תשלום" –
כהגדרתם בחוק שירותי תשלום,
התשע"ט–2019;²

"זיקה" – כמשמעותה בהגדרת "בעל זיקה"
בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים
ציבוריים, התשל"ו–1976,³ כהונה
של אותו אדם כנושא משרה בשני
העוסקים או היותו של העוסק או בעל
השליטה בו קרוב של העוסק האחר
או בעל השליטה בו;

"מנהל מערכת הוצאה לפועל" – כהגדרתו
בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ד–
1967;⁴

"נושא משרה", "קרוב" ו"שליטה" –
כהגדרתם בחוק החברות, התשנ"ט–
1999;⁵

"צרכן בעל מאפיינים מיוחדים" – אזרח
ותיק, עולה חדש, אדם עם מוגבלות,
כהגדרתם בסעיף 14ג1, קטין או חסר
ישע כהגדרתו בחוק העונשין,
התשל"ז–1977,⁶ וצרכן שניכר שאינו
שולט בשפה שבה נקשרת העסקה.

² ס"ח תשע"ט, עמ' 201.
³ ס"ח תשל"ו, עמ' 280.
⁴ ס"ח תשכ"ד, עמ' 116.
⁵ ס"ח תשנ"ט, עמ' 189.
⁶ ס"ח תשל"ז, עמ' 226.

(ב) היה לממונה יסוד סביר להניח כי עוסק הפר הוראה מההוראות לפי חוק זה המנויה בפרט (4), (7) או (8) לתוספת השביעית, בנסיבות מחמירות (להלן – עוסק מפר בנסיבות מחמירות), ימסור לעוסק הודעה על כוונתו לקבוע כי העוסק הוא עוסק מפר בנסיבות מחמירות (להלן – הודעת הכוונה); בסעיף זה "הפרה בנסיבות מחמירות" – הפרה אשר לגביה מתקיים אחד או יותר מאלה:

(1) ההפרה בוצעה כלפי צרכן בעל מאפיינים מיוחדים;

(2) ההפרה גרמה נזק למספר רב של צרכנים;

(3) ההפרה גרמה נזק משמעותי לצרכן.

(ג) בהודעה על כוונה לקבוע כי העוסק הוא עוסק מפר בנסיבות מחמירות, יציין הממונה בין השאר, את אלה:

(1) המעשה או המחדל המהווה את ההפרה;

(2) הנסיבות המחמירות כאמור בסעיף קטן (א);

(3) זכות המפר לטעון את טענותיו לפני הממונה לפי הוראות סעיף קטן (ה).

(ד) הממונה ימסור את הודעת הכוונה לנותן שירותי תשלום למוטב שהוא גוף פיננסי מפוקח ולמנהל מערכת ההוצאה לפועל. נמסרה הודעת הכוונה כאמור יחול סעיף 18א(א) לחוק שירותי תשלום וכן סעיף 76א(א) לחוק ההוצאה לפועל.

(ה) עוסק שנמסרה לו הודעת כוונה רשאי לטעון את טענותיו בפני הממונה, בכתב, בתוך ארבעה עשר ימים ממועד מסירת הודעת הכוונה; הממונה רשאי לבקשת העוסק להאריך את התקופה האמורה בתקופה שלא תעלה על שבעה ימים.

(ו) טען העוסק את טענותיו לפני הממונה לפי סעיף קטן (ה), יחליט הממונה, לאחר ששקל את הטענות שנטענו, אם לקבוע כי העוסק הוא עוסק מפר בנסיבות מחמירות כאמור בסעיף קטן (ב); החלטת הממונה תינתן בתוך 14 ימים מיום שנמסרו לו טענות העוסק; וככל שלא נמסרו טענות העוסק, יחליט הממונה בתוך 14 ימים מתום התקופה כאמור בסעיף קטן (ה); הממונה רשאי מטעמים מיוחדים להאריך את המועד לקבלת החלטתו בשבעה ימים נוספים.

(ז) קבע הממונה כי העוסק הוא עוסק מפר בנסיבות מחמירות ימסור הודעה על כך לעוסק ויפרט את נימוקי החלטתו (להלן – הודעה על הקביעה).

(ח) בנוסף לאמור בסעיף קטן (ז), הודעה על הקביעה –

(1) תימסר לנותן שירותי תשלום שהוא
גוף פיננסי מפוקח ויחולו לעניין זה סעיפים
18א(ב) ו-18א(ג) לחוק שירותי תשלום;

(2) תימסר למנהל מערכת ההוצאה
לפועל ויחול לעניין זה סעיף 76א(ב) עד (ד)
לחוק ההוצאה לפועל;

(3) תפורסם באתר האינטרנט של
הרשות; פורסמה הודעה על הקביעה יחול
סעיף 18א(ב) גם על נותן שירותי תשלום
שאינו גוף פיננסי מפוקח כאמור בפסקה
(1).

(ט) החליט הממונה שלא לקבוע כי העוסק הוא
עוסק מפר בנסיבות מחמירות ימסור הודעה על כך
לנותן שירותי תשלום למוטב שהוא גוף פיננסי
מפוקח, כאמור בסעיף קטן (ד) ויחול לעניין זה
סעיף 18א(ד) לחוק שירותי תשלום וכן ימסור את
ההודעה למנהל מערכת ההוצאה לפועל ויחול
לעניין זה סעיף 76א(ה) לחוק ההוצאה לפועל.

(י) (1) הייתה לעוסק זיקה לעוסק מפר
בנסיבות מחמירות (להלן – העוסק בעל
הזיקה) והממונה נוכח לדעת כי מתקיים
אחד מאלה –

(א) העוסק המפר בנסיבות
מחמירות העביר את עיקר פעילותו
לעוסק בעל הזיקה;

(ב) אופן הפעילות העסקית של
העוסק בעל הזיקה דומה במהותו
לאופן הפעילות של העוסק המפר;
חזקה כי העוסק בעל הזיקה הוא
עוסק מפר בנסיבות מחמירות.

(2) נוכח הממונה כי מתקיימות הנסיבות
שבפסקה (1), ימסור הממונה לעוסק בעל
הזיקה הודעה מנומקת כי מתקיים לגביו
האמור בפסקה (1) ועל כן, חזקה כי הוא
עוסק מפר בנסיבות מחמירות.

(3) נמסרה לעוסק הודעה כאמור בפסקה
(2) יחולו סעיפים קטנים (ד) עד (ט)
בשינויים המחויבים.

(יא) על קביעת הממונה ניתן לערער לבית
משפט המוסמך לפי סעיף 22ב; ערעור כאמור יוגש
תוך 30 ימים מיום שנמסרה הודעה לעוסק על
קביעת הממונה כאמור בסעיף קטן (ז); אין בהגשת
ערעור על קביעת הממונה כדי להשהות את קביעת
הממונה, אלא אם בית המשפט הורה על כך.⁷

(2) בסעיף 22בא, אחרי סעיף קטן (ו) יבוא:

"(ז) הוראות סעיף זה, יחולו בשינויים המחויבים גם על קביעת
הממונה לפי סעיף 21ה."

3. תיקון חוק שירותי
תשלום בחוק שירותי תשלום, התשע"ט–2019⁷ –

⁷ ס"ח תשע"ט, עמ' 201.

(1) אחרי סעיף 18 יבוא:

"הפסקת ביצוע של 18א. (א) מסר הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן פעולת תשלום כמשמעותו בחוק הגנת הצרכן (בסעיף זה – בנסיבות של ספק הממונה) לנותן שירותי תשלום למוטב שהוא גוף מפר פיננסי מפקח הודעה לפי סעיף 21ה(ד) לחוק הגנת הצרכן יחולו הוראות אלה:

(1) יפסיק נותן שירותי התשלום למוטב כאמור להעביר את הכספים האמורים להיות משולמים למוטב במסגרת פעולות תשלום, החל ממועד הודעת הממונה;

(2) נותן שירותי תשלום למוטב יחזיק בכספים האמורים ולא ניתן יהיה לעשות בהם כל פעולה עד להודעה לפי סעיף 21ה(ז) לחוק הגנת הצרכן, אלא בהוראת בית משפט או לשם השבת הכספים למשלם לבקשת המוטב.

(ב) מסר או פרסם הממונה לנותן שירותי תשלום הודעה על הקביעה כי מוטב הוא ספק מפר בנסיבות מחמירות כאמור בסעיפים 21ה(ח)(1) ו- 21ה(ח)(3) לחוק הגנת הצרכן:

(1) יפסיק נותן שירותי התשלום לבצע פעולות תשלום לטובת הספק המפר החל ממועד קבלת הודעת הממונה או מיום פרסומה, לפי המוקדם;

(2) לא יתקשר נותן שירותי תשלום למוטב בחוזה שירותי תשלום עם מוטב שניתנה או שפורסמה לגביו הודעה כאמור בסעיף זה לתקופה של שנתיים מיום קבלת ההודעה או פרסומה, לפי המוקדם.

(ג) מסר הממונה הודעה על הקביעה, כאמור בסעיף קטן (ב), נותן שירותי תשלום למשלם ישיב למשלם בהקדם האפשרי, אך לא יאוחר משמונה ימי עסקים מיום מסירת ההודעה, לפי המוקדם, את הכספים שחויב בהם המשלם מכוח הוראת תשלום שניתנה בשל עסקת יסוד בין המשלם ובין המוטב כאמור, החל ממועד הפסקת העברת הכספים לפי סעיף קטן (א).

(ד) מסר הממונה לנותן שירותי תשלום למוטב שהוא גוף פיננסי מפוקח הודעה כי החליט שלא לקבוע כי המוטב לפי סעיף קטן (א) הוא ספק מפר בנסיבות מחמירות כאמור בסעיף 21ה(ט) לחוק הגנת הצרכן, יחזור ויעביר, נותן שירותי התשלום למוטב את הכספים האמורים להיות משולמים למוטב במסגרת פעולות תשלום.

(ה) בית המשפט רשאי להורות כי נותן שירותי תשלום יחזור ויבצע פעולת תשלום שהופסקה, אם נוכח כי לגבי עסקה מסוימת או לגבי סוג מסוים של עסקאות לא התקיימו הנסיבות הקבועות בסעיף 21ה(ב) לחוק הגנת הצרכן.";

(2) בסעיף 24(ד), אחרי פסקה (2) יבוא:

"(3) הרכיב החיוני הועמד לרשותו של אדם אחר שהתחזה בפני המשלם כנותן שירותי התשלום שלו, כמוטב, או כגורם אחר שסביר להעמיד לרשותו את הרכיב החיוני.";

(3) בסעיף 39, בסופו יבוא "וכן ההוראות לפי סעיף 18א";

(4) בסעיף 42(ב), אחרי פסקה (7) יבוא:

"(7א) לא הפסיק להעביר את הכספים האמורים להיות משולמים למוטב, בניגוד להוראות סעיף 18א(א) או בניגוד להוראות הסעיף האמור כפי שהוחל בסעיף 39;

(7ב) לא הפסיק את הביצוע של פעולת התשלום, בניגוד להוראות סעיף 18א(ב) או בניגוד להוראות הסעיף האמור כפי שהוחל בסעיף 39;

(7ג) לא השיב למשלם את הכספים שחויב בהם, בניגוד להוראות סעיף 18א(ג) או בניגוד להוראות הסעיף האמור כפי שהוחל בסעיף 39."

תיקון חוק ההוצאה 4. בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967⁸, אחרי סעיף 76 יבוא:
לפועל

"הודעות הממונה 76א. (א) מסר הממונה על הגנת הצרכן וסחר הוגן על זוכה שהוא עוסק כמשמעותו בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 מפר בנסיבות (להלן – הממונה), למנהל מערכת ההוצאה לפועל מחמירות הודעה לפי סעיף 21ה(ד) לחוק הגנת הצרכן, יעבב הוא את הליכי הגביה והעברת הכספים בתיקי ההוצאה לפועל בהם העוסק הינו זוכה עד מסירת הודעת הממונה לפי סעיף 21ה(ח) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, וכן יעבב הליכים וכספים בתיקים שיפתחו ממועד מסירת ההודעה.

⁸ ס"ח תשכ"ז, עמ' 116.

(ב) מסר הממונה למנהל מערכת ההוצאה לפועל הודעה לפי סעיף 21ה(ח)(2) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981:

(1) יורה מנהל מערכת ההוצאה לפועל שלא לפתוח, החל ממועד הודעת הממונה כאמור, תיקי הוצאה לפועל שבהם העוסק שהינו עוסק מפר בנסיבות מחמירות, הוא הזוכה;

(2) מנהל מערכת ההוצאה לפועל ימשיך לעכב את כל הליכי הגבייה והעברות כספים לזוכה בתיקי הוצאה לפועל שבהם הזוכה הוא עוסק מפר בנסיבות מחמירות;

(3) בחלוף 21 ימים ממשלוח ההודעה האמורה בסעיף קטן (ג), יסגור מנהל מערכת ההוצאה לפועל את תיקי ההוצאה לפועל הקיימים בהם העוסק הוא זוכה יחיד ויסיר את שמו של הזוכה מתיקים בהם קיים זוכה נוסף וכן יורה על השבת הכספים שהתקבלו בתיק לחייב.

(ג) מנהל מערכת ההוצאה לפועל ישלח הודעה לזוכה באשר לפעולות לפי סעיף קטן (ב) ויצוין בה בין השאר כי –

(1) ממועד קבלת הודעת הממונה לא יפתחו עוד תיקי הוצאה לפועל בהם הוא זוכה;

(2) בתיקי הוצאה לפועל קיימים בהם הוא זוכה מעובבים ההליכים והכספים המתקבלים;

(3) אם בתיק הוצאה לפועל קיים יש זוכה נוסף, שמו של העוסק המפר יוסר כזוכה מהתיק בתום 21 ימים ממשלוח הודעה זו;

(4) אם העוסק המפר הוא זוכה היחיד בתיק ויתקבלו בתיק כספים בתקופה זו או ככל שיש כספים מעובבים בתיק הם יושבו לחייב;

(5) כי תיקים יסגרו בתום 21 ימים ממשלוח הודעה זו.

(ד) סעיף קטן (ב) לא יחול על תיק שעניינו הוצאה לפועל של פסק דין שניתן בהליך שהתקיים בנוכחות שני הצדדים ובלבד שצורפו לבקשת ביצוע פסק הדין מסמכים כאמור בסעיף 6 לחוק; נפתח תיק לביצוע פסק דין טרם מסירת הודעת הממונה כאמור בסעיף קטן (ב), יגיש הזוכה הודעה לרשם ההוצאה לפועל בתוך 14 ימים ממועד משלוח ההודעה לפי סעיף קטן (ג) לפיה אין לסגור את התיק משום שפסק הדין ניתן בהליך שהתנהל בנוכחות שני הצדדים ויצרף לה את המסמכים המעידים על כך שמדובר בהליך שהתנהל בנוכחות שני הצדדים, שאם לא כן, ייסגר התיק.

(ה) מסר הממונה למנהל מערכת ההוצאה לפועל הודעה כי החליט שלא לקבוע כי העוסק לפי סעיף קטן (א) הוא עוסק מפר בנסיבות מחמירות כאמור בסעיף 21ה(ט) לחוק הגנת הצרכן, יבוטלו עיכוב הליכי הגבייה ועיכוב הכספים כאמור בסעיף קטן (א).

(ו) על החלטות מנהל מערכת ההוצאה לפועל לפי סעיפים קטנים (א) או (ב) רשאי הזוכה להגיש ערר לרשם הוצאה לפועל, בתוך 14 ימים, ביחס לתיק שלעמדתו של הזוכה, אינו נוגע לפעילות העסקית בגינה ניתנה הודעת הממונה (להלן – התיק שמבוקש להחריג).

(ז) הוגש ערר כאמור בסעיף קטן (ו) יחולו ההוראות הבאות:

(1) עד למתן החלטה בערר התיק שמבוקש להחריג לא ייסגר;

(2) הרשם רשאי לפנות לממונה לצורך קבלת מידע הנוגע לקביעה או להודעה כי העוסק הינו עוסק מפר בנסיבות מחמירות וביחס לטענה כי החוב בתיק אינו נוגע לפעילות העסקית בגינה ניתנה הודעת הממונה;

(3) שוכנע הרשם, כי החוב אינו נוגע לפעילות העסקית בגינה ניתנה הודעת הממונה יורה על פתיחת תיק הוצאה לפועל או על ביטול עיכוב הליכי גבייה או עיכוב העברות כספים, לפי העניין;

(4) נדחה הערר ייסגר התיק בתוך 21

ימים ממועד מתן ההחלטה הדוחה את
הערר."

תחילה 5. תחילתו של חוק זה תשעה חודשים מיום פרסומו.

דברי הסבר

ביום ח' בחשוון התשפ"א (18 באוקטובר 2020), החליטה הממשלה בהחלטה מס' 450 לאשר תוכנית חירום לחיזוק המאבק נגד עוקץ וניצול צרכנים אזרחים ותיקים וצרכנים פגיעים אחרים במיוחד בעידן משבר הקורונה (להלן החלטת הממשלה).

החלטת הממשלה התקבלה לאחר זיהוי תופעה של עוקץ ועושיק אזרחים ותיקים וצרכנים פגיעים אחרים, הן בשגרה והן בתקופות חירום, באמצעות שיטות שיווק אגרסיביות שיש בהן משום הטעייה של צרכנים, השפעה בלתי הוגנת עליהם או הפרה אחרת של חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

על מנת להתמודד עם התופעה ולמגר אותה נקבע בהחלטה על פעולה במספר מישורים החל בחיזוק האכיפה הפלילית, עובר לחיזוק כוחו של הצרכן במישור האזרחי וכלה בחיזוק האכיפה המנהלית. בהתאם, בעקבות עבודת מטה במשרד הכלכלה, משרד המשפטים, ובהתייעצות עם בנק ישראל, הופץ בדצמבר 2021 תזכיר חוק למניעת פגיעה כלכלית, אשר הצעת חוק פרטית זו נסמכת על נוסחו. ההצעה כוללת:

1. תיקון חוק הגנת הצרכן – באופן שיסמך את הממונה לקבוע כי עוסק הוא מפר בנסיבות מחמירות או עוסק בעל זיקה לעוסק מפר בנסיבות מחמירות, ובאופן שיסמך אותו להעביר מידע אודות קביעה כאמור לנותן שירותי תשלום.

2. תיקון חקיקה שיסדיר את חובותיהם של נותני שירותי תשלום מקום בו ניתנה הודעה על כוונה לקבוע כי עוסק הוא מפר בנסיבות מחמירות (להלן – ההודעה). בכלל זה הוחלט כי תיבחן האפשרות:

א. להפסיק להעביר לעוסק את הכספים שנשלקים עבורו (מבלי להפסיק לחייב את המשלם ולהחזיק את הכספים אצל הסולק לטובת העוסק) מרגע קבלת ההודעה ועד לקבלת הקביעה הסופית בעניינו של העוסק בתום הליך השימוע.

ב. להפסיק את ביצוע פעולת התשלום לטובתו של אותו עוסק לאחר שנקבע כי הוא מפר בנסיבות מחמירות ולהשיב את הכספים שנשלקו עבורו וטרם הועברו לו (מרגע קבלת ההודעה

ועד לקבלת הקביעה הסופית) לצרכנים.

3. תיקון חוק ההוצאה לפועל באופן שקביעה על עוסק כמפר בנסיבות מחמירות תביא לכך כי:

א. לא ייפתחו תיקים חדשים (למעט תיק שעניינו הוצאה לפועל של פסק דין שניתן בהליך שהתקיים בנכחות שני הצדדים) לטובת העוסק ממועד הקביעה כי הוא עוסק מפר בנסיבות מחמירות.

ב. ייסגרו תיקים פעילים (למעט תיק שעניינו הוצאה לפועל של פסק דין שניתן בהליך שהתקיים בנכחות שני הצדדים) המתנהלים בהוצאה לפועל לטובתו של הזוכה לגביו נקבע כי הוא מפר בנסיבות מחמירות.

ג. יעוכבו כספים והליכים לטובתו של זוכה, מרגע קבלת ההודעה ועד לקבלת החלטה סופית בעניינו.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ז באדר א' התשפ"ד (26.02.2024)